



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-10 - Area dei laboratori

01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative

Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature ubicate presso i Laboratori ARPAS suddivisi in due lotti: Lotto 1 - Consumabili per cromatografo ionico ed estrattore ASE; Lotto 2 - Consumabili per ICP-MS, ICP-OES, UHPLC/FLD, UHPLC/MS, FT-IR e GC-FID— determinazione a contrarre

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS, approvato con Determina del Direttore Generale n°31/2015, così come modificato con Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 "Adeguamento del Regolamento Organizzativo;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale dell'ARPAS n. 55 del 22/01/2025 di "riassegnazione incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali" con la quale è stato conferito il ruolo di Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative alla sottoscritta dott.ssa Emanuela Venturini;

ATTESTATO che la sottoscritta Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026, con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e dei relativi allegati, nonché il Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTI il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- RICHIAMATO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, nonché il D.lgs. 1 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- VISTA** la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- DATO ATTO** che alla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative spetta l’acquisizione delle forniture in oggetto e l’assunzione del relativo impegno di spesa;
- DATO ATTO** che la sottoscritta nomina, con il presente atto, il Responsabile unico del Progetto nella persona della dott.ssa Paola Piro – Funzionaria Tecnica incardinata presso il Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative, alla quale sono stati attribuiti, nell’ambito della presente procedura, i compiti e le funzioni di cui all’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, la quale non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e in capo alla quale non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 36/2023, come da dichiarazione acquisita agli atti;
- ATTESO**
- si rende necessario procedere all’acquisto della fornitura triennale per apparecchiature ubicate presso i Laboratori ARPAS, necessaria per garantire la continuità delle attività analitiche da effettuarsi con tali apparecchiature ed impiegata per la determinazione analitica di anioni, cationi, metalli e microinquinanti organici nelle diverse matrici ambientali;
 - l’acquisto è inserito nel Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028 dell’ARPAS approvato con Determinazione della Direttrice Generale n. 745 del 27/04/2026 e la previsione dell’affidamento in oggetto è individuato con il codice Unico di intervento CUI F921373409202400004;
 - i beni da acquisire devono avere le caratteristiche puntualmente descritte nel Capitolato Speciale d’appalto redatto dalla RUP, che si approva con la presente e a cui si rinvia;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO	che l'art. 17 del D.lgs. 36/2023 dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO	l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: <i>“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi”</i> ;
DATO ATTO	che, al momento, non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui aderire per acquisire la fornitura in oggetto;
RITENUTO	di dover procedere, prima dell'avvio della procedura di appalto, all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come segue: • il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la continuità delle attività analitiche da effettuarsi presso le sedi ARPAS, per la determinazione analitica di anioni, cationi, metalli e microinquinanti organici nelle diverse matrici ambientali; • l'oggetto del contratto, il cui Progetto è stato redatto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023– Codice dei Contratti Pubblici, riguarda la sottoscrizione di un Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature ubicate presso i Laboratori ARPAS suddivisi in due lotti: Lotto 1 - Consumabili per cromatografo ionico ed estrattore ASE; Lotto 2 - Consumabili per ICP-MS, ICP-OES, UHPLC/FLD, UHPLC/MS, FT-IR e GC-FID; • l'appalto è costituito da due lotti funzionali; • le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Capitolato speciale d'appalto, che costituisce documento progettuale, in ordine agli aspetti tecnici ed alle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

modalità di esecuzione della fornitura ed all'indicazione delle circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

- lo svolgimento della gara avverrà con procedura aperta, ai sensi art. 71 del Codice, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, in modalità telematica attraverso l'utilizzo di idonea piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice medesimo;
- il contratto verrà stipulato secondo le modalità indicate dell'art. 18 del D.Lgs 36 /2003;
- Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto fino a un massimo del 20% qualora l'operatore economico possieda le certificazioni o i marchi ambientali individuati nell'Allegato II.13 del Codice e, nello specifico, sia in possesso di registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni previste dal medesimo articolo;

DATO ATTO	che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;
PRECISATO	che i lotti sono stati individuati utilizzando i criteri di omogeneità tecnicofunzionale e merceologica dei consumabili, tenuto conto della compatibilità d'uso, delle caratteristiche del mercato e dell'esigenza di garantire efficienza, economicità e massima partecipazione alla procedura;
VISTI	l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e la materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non sono stati evidenziati rischi da interferenza e conseguentemente non è stato necessario produrre il DUVRI;
DATO ATTO	che l'importo massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. 36 /2023, è pari ad € 1.116.000,00 esclusa IVA di legge;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

VISTO l'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera f) "*procedure aperte*" le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

RITENUTO necessario:

- bandire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 da svolgersi tramite idonea piattaforma telematica di acquisto;
- aggiudicare la suddetta gara secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art 108 comma 3 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE il **prospetto economico** complessivo dell'appalto è il seguente:

A1. Importo a base di gara soggetto a ribasso – Lotto 1	€ 765.000,00
A2. Importo a base di gara soggetto a ribasso – Lotto 2	€ 165.000,00
A3. Quinto d'obbligo – Lotto 1	€ 153.000,00
A4. Quinto d'obbligo – Lotto 2	€ 33.000,00
TOTALE IMPONIBILE ACCORDO QUADRO (A1+A2+A3+A4)	€ 1.116.000,00
A.5 Altre spese - Incentivi	€ 18.600,00
A.6 Altre spese - Contributo ANAC	€ 410,00
CALCOLO I.V.A	
A7. I.V.A. su Importo a base di gara soggetto a ribasso – Lotto 1	€ 168.300,00
A8. I.V.A. su Importo a base di gara soggetto a ribasso – Lotto 2	€ 36.300,00
A9. I.V.A. su Quinto d'obbligo – Lotto 1	€ 33.660,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

A10. I.V.A. su Quinto d'obbligo – <i>Lotto 2</i>	€ 7.260,00
TOTALE IVA 22% (A7+A8+A9+A10)	€ 245.520,00
TOTALE VALORE ACCORDO QUADRO (IVA INCLUSA)	€ 1.361.520,00

VISTI	i seguenti documenti di gara: Progetto, Capitolato speciale d'appalto con relativi allegati, Schema di contratto, schema di offerta economica che vengono allegati al presente provvedimento per l'approvazione;
ATTESO	che nei suddetti documenti sono contenuti gli elementi essenziali dell'appalto di cui trattasi e le modalità di esecuzione dello stesso;
RITENUTO	di dover approvare i criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell'art. 100 del Codice come indicati nell' Allegato 1 al presente atto;
DATO ATTO	che la procedura aperta deve concludersi entro il termine massimo di 5 mesi, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Codice (Allegato I.3 al Codice), decorrenti dalla data di trasmissione del bando;
DATO ATTO	che il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 71 c. 2 del codice è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
DATO ATTO CHE	con riguardo alla valutazione dell'offerta anomala, l'ARPAS valuterà congruità, serietà sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, nel rispetto del procedimento di cui all'art. 110 del D.lgs. 36/2023, utilizzando il seguente metodo di calcolo: una deviazione pari o superiore al 20% dell'offerta più bassa rispetto all'offerta immediatamente più alta;
RITENUTO	di dover aggiudicare il presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida;
PRESO ATTO	che al Servizio Provveditorato ed economato compete l'indizione della procedura aperta e che pertanto si rende necessario conferire il mandato per l'espletamento della procedura in oggetto;
CONSIDERATO	che occorre dare idonea pubblicità alla gara secondo le disposizioni di cui all'articolo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

84 del codice secondo cui i bandi e gli avvisi relativi agli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per il tramite della BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici);

CONSIDERATO che occorre dare idonea pubblicità alla gara secondo le disposizioni di cui all'articolo 85 del codice, secondo cui la *pubblicazione a livello nazionale* di avvisi e i bandi relativi a gare di appalto è realizzata tramite la BDNCP, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea o decorso il termine di quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso;

CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente procedura di gara sul capitolo SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo laboratori" Missione 13, Programma 07, titolo 01 del Bilancio di previsione 2026-2028;

DATO ATTO che trattandosi di un Accordo Quadro, il perfezionamento dell'obbligazione giuridica e contabile avviene tramite specifici Contratti applicativi/Ordinativi di fornitura, contenenti le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, i prezzi unitari risultanti dall'offerta economica presentata dall'operatore economico che risulterà affidatario e dai relativi impegni di spesa adottati con apposita determinazione sul suddetto capitolo SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo laboratori" Missione 13, Programma 07, titolo 01 del Bilancio di previsione 2026-2028;

EVIDENZIATO che il presente appalto è soggetto al pagamento del contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'importo di € 410,00 e pertanto occorre dare mandato all'Economo di procedere al pagamento del contributo dovuto;

VISTI gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria dettati dalla Legge n. 136/2010 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", tra cui l'obbligo di indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG);

VISTA la Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 avente ad oggetto <<Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36>>;

DATO ATTO CHE il CIG consente, inoltre, di assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici gestita dall'ANAC, secondo le modalità dalla stessa approvate, nonché ad adempiere all'obbligo di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'art. 222, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con la piena entrata in vigore del sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici è stato soppresso il sistema di acquisizione del CIG tramite "SmartCIG" e SIMOG e il codice CIG è generato dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e secondo le regole dettate dalle piattaforme stesse;

DATO ATTO che le piattaforme digitali certificate del MEPA "Acquisti in rete" e del SardegnaCAT consentono di perfezionare il CIG solo in fasi successive incompatibili con l'indicazione del CIG in sede di determinazione a contrarre e di conseguente prenotazione dell'impegno di spesa contabile;

RICHIAMATO il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna, approvato con deliberazione della DG n. 2457 del 17-12-2025, secondo il quale il Dirigente responsabile per l'acquisizione approva la decisione a contrarre e il Direttore del Servizio Provveditorato la determinazione di indizione della gara svolgendo altresì il ruolo di Responsabile di fase per la procedura;

VISTO l'art. 15 del Codice che assegna al RUP o nelle sole procedure ad evidenza pubblica al Responsabile di fase di gara, quando nominato, di acquisire il CIG secondo la disciplina dettata dalle piattaforme digitali per la successiva gestione del ciclo di vita dell'appalto;

DATO ATTO che il CIG verrà, per quanto sopra, acquisito in sede di indizione della gara e conseguentemente indicato nei correlati atti approvati, ai quali verranno allegati i



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

PRECISATO

documenti tecnici che si approvano con la presente decisione a contrarre;
che con il primo provvedimento utile verrà formalizzato il gruppo di lavoro e verranno impegnati gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, in conformità alla DDG N. 2437 del 10.12.2024 avente ad oggetto "Recepimento regolamento recante *Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche* previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 per il personale dell'amministrazione regionale, degli enti, aziende, ed agenzie del sistema regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998", approvato con deliberazione della giunta regionale n. 39 /11 del 10.10.2024".

DATO ATTO

che i documenti di gara approvati con la presente determinazione, saranno sottratti alla pubblicazione, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti, posticipandone la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Bandi e Gare" a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma elettronica di approvvigionamento;

Per le motivazioni sopra espresse che si richiamano integralmente,

DETERMINA

ART.1

Di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione

ART.2

Di nominare RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.n.36/2023, la dott.ssa Paola Piro;

ART.3

Di procedere con l'acquisto in appalto, mediante la sottoscrizione di un Accordo quadro, della fornitura avente ad oggetto: "Consumabili per apparecchiature ubicate presso i Laboratori ARPAS suddivisi in due lotti: Lotto 1 - Consumabili per cromatografo ionico ed estrattore ASE; Lotto 2 - Consumabili per ICP-MS, ICP-OES, UHPLC/FLD, UHPLC/MS, FT-IR e GC-FID - per un valore complessivo stimato di € 1.116.000,00+ IVA mediante ricorso a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, c. 3 del D.lgs. 36/2023;

ART.4



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Di approvare il Progetto, il Capitolato speciale d'appalto e i documenti a corredo dello stesso e la restante documentazione di gara che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

ART.5

Di approvare il seguente prospetto **economico d'appalto** indicato in premessa:

A1. Importo a base di gara soggetto a ribasso – Lotto 1	€ 765.000,00
A2. Importo a base di gara soggetto a ribasso – Lotto 2	€ 165.000,00
A3. Quinto d'obbligo – Lotto 1	€ 153.000,00
A4. Quinto d'obbligo – Lotto 2	€ 33.000,00
TOTALE IMPONIBILE ACCORDO QUADRO (A1+A2+A3+A4)	€ 1.116.000,00
A.5 Altre spese - Incentivi	€ 18.600,00
A.6 Altre spese - Contributo ANAC	€ 410,00
CALCOLO I.V.A	
A7. I.V.A. su Importo a base di gara soggetto a ribasso – Lotto 1	€ 168.300,00
A8. I.V.A. su Importo a base di gara soggetto a ribasso – Lotto 2	€ 36.300,00
A9. I.V.A. su Quinto d'obbligo – Lotto 1	€ 33.660,00
A10. I.V.A. su Quinto d'obbligo – Lotto 2	€ 7.260,00
TOTALE IVA 22% (A7+A8+A9+A10)	€ 245.520,00
TOTALE VALORE ACCORDO QUADRO (IVA INCLUSA)	€ 1.361.520,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- ART. 6** Di stabilire, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.Lgs.n. 36/2023, il termine di ricezione delle offerte in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando;
- ART. 7** Di dare atto che i lotti sono stati individuati utilizzando i criteri di omogeneità tecnicofunzionale e merceologica dei consumabili, tenuto conto della compatibilità d'uso, delle caratteristiche del mercato e dell'esigenza di garantire efficienza, economicità e massima partecipazione alla procedura;
- ART.8** di dare atto che, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto fino a un massimo del 20% qualora l'operatore economico possieda le certificazioni o i marchi ambientali individuati nell'Allegato II. 13 del Codice e, nello specifico, sia in possesso di registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni previste dal medesimo articolo;
- ART.8** Di aggiudicare il presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida;
- ART.9** Di dare mandato al Servizio Provveditorato di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, su apposita piattaforma di approvvigionamento digitale;
- ART.10** Di individuare e approvare i requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico professionali, capacità economico finanziaria richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla procedura come indicati nell'**Allegato 1**, che si unisce al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- ART. 11** Di non prevedere il sopralluogo;
- ART. 12** Di dare atto che trattandosi di un Accordo Quadro, il perfezionamento dell'obbligazione giuridica e contabile avviene tramite specifici Contratti applicativi /Ordinativi di fornitura, contenenti le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, i prezzi unitari risultanti dall'offerta economica presentata dall'operatore economico che risulterà affidatario e dai relativi impegni di spesa adottati, con apposita determinazione sul suddetto capitolo SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo laboratori" Missione 13, Programma 07, titolo 01 del Bilancio di previsione 2026-2028;
- ART. 13** Di dare atto che, con il primo provvedimento utile, verrà formalizzato il gruppo di lavoro e verranno impegnati gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

lgs. 36/2023, in conformità alla DDG N. 2437 del 10.12.2024 avente ad oggetto “Recepimento regolamento recante *Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche* previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 per il personale dell'amministrazione regionale, degli enti, aziende, ed agenzie del sistema regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998”, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 39/11 del 10.10.2024”;

ART. 14 Di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di pubblicità e informazione e post informazione ai sensi degli artt. 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dando mandato al Servizio Provveditorato ed economato per quanto di competenza;

ART. 15 Di dare atto che si è provveduto alla verifica della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente procedura di gara sul capitolo SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori” Missione 13, Programma 07, titolo 01 del Bilancio di previsione 2026-2028;

ART. 16 Di dare mandato all'Economo di procedere al pagamento del contributo di € 410,00 da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

ART. 17 Di sottrarre i documenti di gara, approvati con la presente determinazione, alla pubblicazione, al fine di tutelare il principio di concorrenza e *par condicio* dei partecipanti, posticipando la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Bandi e Gare” a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma elettronica di approvvigionamento;

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi della normativa vigente

Siglato da :

Erika Pitzalis